

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FELEACU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.12
din 23 februarie 2017

de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din comuna Feleacu

Consiliul Local al comunei Feleacu, județul Cluj întrunit în ședință din data de 23 februarie 2017:

Analizând Expunerea de motive nr.856 din 16.02.2017 a primarului comunei Feleacu și raportul nr.857/2017 Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei comunei Feleacu și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Feleacu;

Având în vedere prevederile:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordonanța Guvernului României nr.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.47/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;
- art. 1, art. 3 alin. (17), alin. (27) și alin. (32) din Hotărârea Guvernului României nr. 36/1996 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în bună stare a drumurilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare,
- art. 2 alin. (2), art. 8 lit. „d” și art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art.115 lit.b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul cu privire la avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din comuna Feleacu , prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Feleacu și Compartimentul Urbanism.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Feleacu, Compartimentului urbanism ,Institutiei Prefectului judetului Cluj , și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în afisier și pe pagina de internet www.comunafeleacu.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Călbăjos Ioan



Contrasemnează:
SECRETAR AL COMUNEI
Mocan Valeria



Total consilieri locali în funcție:13
Consilieri locali prezenți:11
Voturi "PENTRU":10
Voturi "IMPOTRIVĂ"-
"ABȚINERI"1

Anexă la HCL nr.12/2017

REGULAMENT

privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești de branșamente sau racorduri la rețelele de apă,gaz,electricitate,telefonie (în drumuri asfaltate,piteruite, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din comuna Feleacu

CAP.I GENERALITĂȚI

Art.1.(1) Săpăturile necesare realizării unor lucrări noi pentru racorduri la rețele de apă,de gaz,electricitate sau pentru intervenții la instalații subterane și/sau supraterane existente pe domeniul public al comunei Feleacu , se pot executa numai în baza unui aviz pentru lucrări de spargere eliberată de Primarul comunei Feleacu prin compartimentul de specialitate.

(2)Pentru lucrările de branșamente și racorduri la rețele de apă,gaz,electricitate etc.ce urmează a se executa pe drumurile din comună asfaltate acestea se vor realiza prin subtraversare fără a se afecta structura de rezistență al drumului.

Art.2 Procedura emiterii avizului pentru începerea lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele existente este reglementată prin: Legea nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.1608/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros", Indicativ NE 025-2003, Ordonanța nr.43/1997 republicată, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, Ordinul nr. 571/1997 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în bună stare a drumurilor publice și Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Administratorii sau deținătorii de instalații subterane din comuna Feleacu vor depune în perioada 15 noiembrie - 15 decembrie a fiecărui an lista lucrărilor anului următor care necesită săpături, în vederea corelării lucrărilor edilitare cu lucrările de reparații, întreținere și modernizare drumuri comunale..

Art.4 Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice și fizice care execută oricare dintre lucrările prevăzute la art. 1 alin.(1) și (2).

CAP.II ELIBERAREA AVIZULUI DE SPARGERE/SĂPĂTURĂ PENTRU LUCRĂRI CE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI FELEACU

Art.5 (1)În vederea obținerii AVIZULUI se vor depune următoarele acte:

- cerere tip pentru autorizarea începerii lucrării (conform model a);
- autorizație de construire (copie);
- graficul de execuție pe zile a lucrării avizate (conform model d);
- planul de situație a lucrării cu ștampila vizat spre neschimbare;
- contract de lucrări de subtraversare sau de refacere a terenului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările de racorduri și gbrașamente la rețelele de apă, gaz, electricitate etc. și un constructor autorizat, și după caz și contract pentru refacerea spațiului verde dacă este cazul;
- taxa pentru subtraversarea drumurilor asfaltate sau săpături pe domeniul public, pentru obținerea avizului pentru lucrările de bransamente sau racorduri la rețelele de apă, gaz, electricitate, telefonie etc. calculată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr.84/2016.

(2) Documentația pentru avizare se depune cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea începerii lucrării.

(3) Înainte de începerea lucrărilor de bransamente la rețelele de apă, gaz, electricitate etc., executantul este obligat să obțină avizul Primăriei comunei Feleacu.

Art.6 Avizul de subtraversare a drumurilor asfaltate sau săpătură în carosabil de piatră, pământ, macadam sau pe zone și spații verzi pentru începerea lucrărilor de bransamente sau racorduri (model b) se emite de Primarul comunei Feleacu și Compartimentul Urbanism, după analiza documentației depuse de către executantul lucrării sau beneficiar.

Art.7 Dacă documentația nu este completă, aceasta, se înapoiază, în termen de 10 zile, solicitantului. Dacă documentația este corect întocmită, avizul de săpătură se eliberează, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării.

Art.8. Fac excepție următoarele situații:

- intervenții în caz de avarii;
- lucrări de importanță majoră de interes local, sau investiții din bani publici;

Art.9 (1) Pe traseul rețelei sau bransamentului executat în carosabil de piatră, pământ, macadam sau pe zone verzi, pământul dislocat din săpătură și toate materialele rezultate nu vor putea fi depozitate pe domeniul public..

(2) Pământul și molozul rezultat în urma săpăturilor se transportă în cursul aceleiași zile până la terminarea programului de lucru. În zonele pietonale sau de carosabil, pe marginea șanțului, este interzisă depozitarea pământului rezultat din săpătură.

(3) Umpluturile se fac în mod obligatoriu, de către executantul lucrării de bază, cu balast și nisip (exclusiv zona verde), cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 - Legea calității în construcții.

(4) Este interzisă utilizarea materialelor rezultate din săpătură la realizarea umpluturii, exclusiv zona verde.

(5) În urma executării umpluturii se va proceda la recepționarea a lucrărilor de refacere la forma inițială a zonei afectate de lucrările de săpături de către primar sau persoanele desemnate.

Art.10. (1) Zonele în care se execută lucrări de săpătură se semnalizează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Răspunderea pentru o semnalizare corectă revine constructorului.

(3) Executantul lucrării este obligat să creeze posibilitatea accesului atât al autoturismelor aflate în deplasare în zona respectivă cât și accesul în curți (proprietăți).

Art.11 (1) Refacerea la forma inițială a spațiilor afectate de săpătură (a carosabilului pietruit, trotuar, alei, platforme ,sau spații verzi) se execută de către unități de specialitate autorizate .

(2) Refacerea la forma inițială a spațiilor afectate se realizează prin grija constructorului în maxim 72 de ore de la finalizarea lucrării avizate prin avizul de săpătură.

(3) În cazul săpăturilor executate în carosabil din piatră,mancadam sau pământ acestea se vor executa fără să fie îngrădit accesul autovehiculelor.

Art.12 (1) Controlul execuției lucrării și respectarea condițiilor din avizele emise se face de către Primar sau de persoanele împuternicite

(2) Urmărirea încadrării execuției lucrărilor în termenul de finalizare prevăzut în avizul de săpătură, precum și în termenul de refacere la forma inițială a spațiilor afectate se face de către primar sau persoanele împuternicite de către acesta.

(3) Evidența avizelor de săpătură, a termenului de execuție a lucrărilor și de refacere la forma inițială a terenurilor afectate se va ține într-un registru special la Compartimentul Urbanism.

Art.13 (1) Recepționarea lucrărilor de bază se face de către comisiile de recepție ale administratorului rețelei, iar recepționarea lucrărilor de refacere a spațiilor afectate în urma săpăturii se face de către primar sau împuternicitul acestuia și inspectorul din cadrul Compartimentului urbanism; -delegatul executantului lucrării de bază; - delegatul executantului lucrărilor de refacere a carosabilului și/sau zonei verzi.

(2) La recepția lucrărilor de refacere la forma inițială a zonei se întocmește procesul-verbal, conform model c.

(3) Comisia de recepție va fi convocată de către beneficiarul lucrării (investitor).

(4) Comisia are dreptul de a solicita verificări suplimentare dacă consideră că lucrările nu au fost executate în modul în care acestea au fost avizate.

Art.14 (1)Unitatea care solicită avizul de subtraversare sau săpătură privind începerea lucrărilor la racorduri și bransamente la rețelele de apă,gaz,etc., răspunde de calitatea lucrărilor de refacere a spațiilor afectate pe toată perioada de garanție, care este de 3 ani de zile de la data recepției lucrării de refacere, executând pe cheltuială proprie toate remedierile necesare.

(2) În cazul în care, în perioada de garanție de 3 ani, carosabilul prezintă defecte, gropi, fisuri etc., societatea care a executat lucrările de bază are obligația de a interveni pentru remedierea neconformităților apărute în maxim 10 zile calendaristice de la data înștiințării acesteia de către autoritatea publică locală, în caz contrar va fi sancționată contravențional conform cap.IV, art.18, lit."m" din prezenta hotărâre.

Art.15 (1) Avizul de subtraversare sau săpătură se poate prelungi o singură dată, motivat. Acordarea prelungirii și stabilirea perioadei acesteia se va face de către primar , la solicitarea executantului avizată de către beneficiar. Perioada de prelungire nu va depăși jumătate din perioada acordată inițial.

(2) Dacă lucrarea nu este finalizată în termenul prevăzut în avizul eliberat și nici nu s-a solicitat prelungirea acestuia motivată, executantul va trebui să depună o nouă documentație pentru obținerea avizului.

Art.16. Pe străzile și drumurile comunale pe care carosabilul a fost modernizat/reabilitat în totalitate, se interzice spargerea pentru execuția de rețele, racorduri și bransamente, acestea se vor realiza doar prin subtraversare, iar acolo unde subtraversarea nu este posibilă, soluția se va stabili de comun acord de către executant cu Compartimentul urbanism.

CAP.III LUCRĂRI ÎN CAZ DE AVARII

Art.17 (1) În cazul avariilor la rețelele edilitar-gospodărești, lucrările de remediere pot fi începute și fără obținerea avizului de săpătură, cu obligația ca executantul să anunțe de îndată la fax 0264237097 primarul și compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Feleacu.

(2) Semnalizarea lucrărilor, refacerea la structura și forma inițială se vor face conform prevederilor art.9 și 10.

(3) În cazul avariilor care nu pot fi remediate în termen de 48 ore de la începerea lucrărilor, deținătorii de utilități au obligația să solicite autorizarea lucrării conform Legii 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

CAP IV CONTRAVENȚII SI SANCTIUNI

Art. 18 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

- a) executarea de lucrări pe domeniul public și privat al comunei, fără obținerea în prealabil a avizului de subtraversare sau de săpătură pentru lucrări de racorduri și bransamente sau cu încălcarea acesteia;
- b) executarea lucrărilor în carosabil sau trotuar din beton sau asfalt, fără a folosi metoda stabilită de subtraversare;
- d) executarea umpluturilor cu materialul rezultat din săpătură (exclusiv zona verde);
- e) nesemnalizarea lucrărilor conform prevederilor legale, în scopul evitării producerii accidentelor (inclusiv a lucrărilor de intervenție la avarii);
- f) nerefacerea la structura și forma inițială a spațiilor afectate de lucrările de săpătură la rețele în termenul prevăzut la art.11 alin.2.
- g) neanunțarea de îndată a lucrărilor de avarii începute de către deținătorii de utilități;
- h) nedepunerea documentației pentru legalizarea lucrărilor de avarii;
- i) transportul molozului, pământului dislocat din săpături și alte materiale rezultate în alte locuri sau terenuri aparținând domeniului public sau privat al comunei ;
- j) blocarea accesului cu autoturisme .
- k) nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut în avizul de săpătură.
- l) nerespectarea graficului de săpătură (lucrări).
- m) neexecutarea lucrărilor de reparații a defectelor, gropilor, fisurilor apărute în perioada de garanție de către executant în termenul prevăzut la art.12 alin.2.
- n) nedepunerea până la data de 15 decembrie a anului curent a listei lucrărilor la rețelele edilitar gospodărești programate pentru anul următor.

Contravențiile prevăzute la art.18 lit.n se sancționează cu amendă de la 2200 lei la 2500 lei, cele de la lit. a, d, f, i, j, m se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, iar cele de la literele b, c, e, g, k, l se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Art.19. Constatarea contravenției se face de către primar sau persoanele împuternicite prin dispoziție de către acesta.

Art.20. Agentul constatator va stabili în procesul-verbal aprobat conform formularului c , măsurile care se impun în funcție de caz și termenul de realizare al acestora.

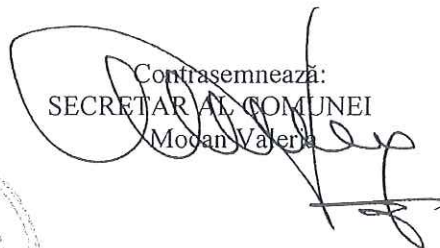
Art.21. În cazul în care beneficiarul lucrării de bază nu ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor art.14 alin.(2) din prezentul regulament, Comuna Feleacu prin serviciile de specialitate autorizate va executa lucrările de refacere pe cheltuială proprie, urmând să recupereze contravaloarea lucrărilor de la beneficiarul lucrării de bază.

Art.22. Contravenientul poate achita în aceeași zi sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în procesul-verbal

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Călbăjos Ioan



Contrasemnează:
SECRETAR AL COMUNEI
Modan Valeria



Model a

Localitatea _____

Str. _____, nr. _____

Tel./fax. _____

CĂTRE,

PRIMĂRIA FELEACU

Vă rugăm a elibera avizul de săpătură privind lucrările rețea/racord/branșament, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr. ____ / ____ și Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, pentru localitatea _____ nr. _____ (Zona _____)

Săpătura ce urmează a fi efectuată va avea următoarele date tehnice (se trec obligatoriu: lungime, lățime, adâncimea săpăturii, natura carosabilului ce va fi afectat).

Pentru această lucrare deținem Autorizația de construire nr. _____ din _____ Solicităm avizul de săpătură pentru perioada _____, în localitatea _____, la imobilul cu nr. _____ (Zona) _____

Am luat la cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr. ____ / ____ cu privire la avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi).

Responsabilul lucrării din partea executantului este dl.(dna) _____ domiciliat(ă) în _____ str. _____ nr. bl. sc. ap. , posesor al B.I./C.I. cu seria nr. _____ eliberat de _____, având în cadrul societății noastre funcția de _____

La prezenta cerere se anexează următoarele:

1. Cerere tip pentru autorizarea începerii lucrării (conform model a);
2. Autorizație de construire (copie);
3. Graficul de execuție pe zile a lucrării (conform model d);
4. Planul de situație a lucrării cu ștampila vizat spre neschimbare;
5. Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru lucrările de racorduri și branșamente și unul dintre constructorii autorizați pentru refacerea carosabilului și după caz și contract pentru refacerea spațiului verde;
6. Taxa pentru săpături pe domeniul public, rețele stradale și avarii pentru obținerea avizului de săpătură pentru lucrările edilitare calculată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr. ____ / ____ .

Data: _____ Semnătura și ștampila unității solicitante

Model b
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU

AVIZUL DE SĂPĂTURĂ

privind lucrările de rețele, racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu Nr.....din.....

Se avizează

_____ / _____ *) cu
domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, sc. _____, ap. _____, Județul/sectorul _____, reprezentat
prin _____, să efectueze lucrări de racorduri/rețele/branșamente la
**).

REȚELE EDILITAR GOSPODĂREȘTI RACORDURI/BRANȘAMENTE

- | | |
|--|--|
| ☐ Rețele publice de apă; | ☐ Rețele publice de apă; |
| ☐ Rețele publice de gaze; | ☐ Rețele publice de gaze; |
| ☐ Rețele publice de transport a energiei electrice; | ☐ Rețele publice de transport a energiei electrice; |
| ☐ Rețele de telefonie; | ☐ Rețele de telefonie; |
| ☐ Rețele de televiziune prin cablu | ☐ Rețele de televiziune prin cablu |

Pentru beneficiarul _____ / _____ *) cu
domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, sc. _____, ap. _____, Județul/sectorul _____.

Lucrările de rețele/racorduri /branșamente se execută la următoarea adresă:

localitatea _____, nr. _____,
(zona _____) începând cu data de _____ până la _____.

Terenul afectat va fi refăcut la forma inițială iar terenul eliberat de materialele rezultate din lucrări. Se vor respecta condițiile din avize și autorizația de construire, refacerea spațiilor afectate la starea inițială.

La terminarea lucrărilor se va încheia proces verbal de recepție cu reprezentantul P.M.A. Pământul rezultat din săpătură se va evacua zilnic. Nerespectarea prezentului aviz atrage după sine, sancționarea conform prevederilor H.C.L.Feleacu nr.12/2017.

PRIMAR,

INTOCMIT

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ de la
data de _____ până la data de _____.

PRIMAR _____ ÎNTOCMIT _____

*)1.In cazul persoanelor fizice se menționează:numele, inițiala tatălui,
prenumele/CNP

**) 2.In cazul persoanelor juridice se menționează: denumirea/cod unic de
înregistrare Se bifează tipul de rețea pentru care se solicită autorizarea.

Model c

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU

PROCES-VERBAL

de recepție a lucrărilor de refacere la forma inițială a zonei (carosabil, trotuar, platformă, spațiu verde) afectate de lucrările de săpături executate în localitatea _____ nr. _____ (zona _____).

Lucrările au fost executate de către _____ în baza autorizației privind lucrările de rețele / racorduri și /sau bransamente nr. _____

Refacerea la forma inițială s-a efectuat de către _____ În urma verificărilor efectuate s-a hotărât (nu s-a hotărât) recepționarea lucrărilor de refacere la forma inițială a zonei cuprinsă între _____

_____ cu următoarele condiții _____

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, azi _____ câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant

Reprezentant

PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU EXECUTANT LUCRĂRI DE BAZĂ

Reprezentant

EXECUTANT LUCRĂRI DE REFACERE A CAROSABILULUI (ZONEI VERZI) _____

Model d

GRAFIC EXECUȚIE LUCRĂRI

AFERENTE A.C. Nr. ____ / ____

Perioada: _____

Localitatea _____ Nr. _____

Nr. Crt.	Adresă lucrare	Lungime (ml)	Zile calendaristice									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x												
x												
1												
2												
3												
4												

Executant

Data _____